T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 57017886-204.01.02-..... 09/01/2019
Konu : ..... Devlet Hastanesi İş Kazası Bildirimleri Hk.

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
.....

İlgi: 18/12/2018 tarih, ... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, ... Devlet Hastanesi Başhekimliği Sağlık Hizmet Sunucularının MEDULA Hastane uygulaması üzerinden bildirim yapılmayan ve iş kazası provizyonu bulunmayan hallerde işveren yönünden 3 iş günü, sağlık hizmet sunucusu yönünden ise 10 iş günü yasal süresi içinde evraklarını düzenlemesine rağmen İş Kazası Bildirim Formu ve eki belgelerin adi posta yoluyla gönderilmesi nedeniyle kurum kayıtları esas alındığından idari para cezası uygulanmıştır. Ancak ilgili hastane itirazda bulunarak tüm yapılan iş kazası bildirimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından sehven yapıldığını, bu nedenle idari para cezalarının iptal edilerek yatırılan paraların kendilerine iadesini talep etttiği,

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 03/12/2010 tarih 2010/282 Sayılı Kararla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerce yürütülen işlemler hususunda devredilen Kurumların Yönetim Kurullarınca alınmış olan kararlardan işlerliğini korumaları nedeniyle uygulanmasına karar verilenlerle ilgili olarak 26/10/1995 tarih 3740 sayılı kararının, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları iş ve işlemlerinde esas alınıp alınamayacağı, itirazda belirtilen bildirimlerin sehven gönderildiğine dair iddiaya itibar edilip edilemeyeceği belirtilerek uygulamaya ilişkin görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

Kurum kayıtlarına intikal eden İş Kazası Bildirim Formları ve eki belgelerin incelenmesi, kaza ile MEDULA muayene tarihi, sigortalının yaralanma ve olayın meydana geliş şekli, şahitlerin de açık kimlikleri ve olayın ayrıntılı bir şekilde iş kazası olarak hikaye edilmesi ile bildirime ilişkin belgelerin her sayfanın da yetkililerce onaylanması hususunun da dikkate alınması halinde, olayın iş kazası olduğu kanaatine varılarak bu yönde işlem tesis edilmesi,

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun almış olduğu 03/12/2010 tarih 2010/282 Sayılı Kararla Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerce yürütülen işlemler hususunda devredilen Kurumların Yönetim Kurullarınca alınmış olan kararlardan işlerliğini korumaları nedeniyle uygulanmasına karar verilenlerle ilgili olarak Ek-5 listede yer alan "***Kamuya yönelik hizmet veren kuruluşların adi posta ile gönderdikleri belgelerin yasal süresi içerisinde postaya verilmiş olduğunun ilgili belgelerle kanıtlanması koşuluyla bu belgelerin geç verilmiş olması nedeniyle idari para cezasının uygulanmaması***" yönündeki 26/10/1995 tarih 3740 sayılı kararı dikkate alınarak, kamuya yönelik hizmet veren kuruluşların adi posta ile gönderdikleri belgelerin **yasal süresinde verildiğinin** resmi kayıtlarla (posta gönderim izlenimleri, sevk irsaliyeleri gibi) belgelenmesi koşuluyla idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.

Konuya ilişkin itirazların ise İPC İtiraz Komisyonunca değerlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ
Kurum Başkanı a.
Genel Müdür

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
Ayrıntılı bilgi : R.ÖZDEMİR Daire Başkanı
Telefon : 0 312 458 72 82
Faks : 0 312 435 72 36
E-Posta : ehgm_kvsdb@sgk.gov.tr
Web : www.sgk.gov.tr